

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Decreto nº 4.187/2002 e MP 2.225-45 (quarentena)

(Obs: Material elaborado a partir das transcrições das aulas de Ética no Serviço Público da professora Izabel Ataíde, disponíveis em nosso sistema de teoria em videoaula)

O **decreto 4.187 de 2002** regulamentou a **Medida Provisória 2.225-45** e estabeleceu a chamada **quarentena**, que corresponde a um **período de quatro meses contado a partir da exoneração de uma autoridade**. Durante esse tempo, a autoridade fica **impedida de exercer atividades que sejam incompatíveis com o cargo anteriormente ocupado**.

Isso significa que, ao deixar o cargo, a pessoa não pode imediatamente ingressar em funções na iniciativa privada ou em outros órgãos que possam configurar conflito de interesses com a função pública que desempenhava.

O objetivo principal dessa quarentena é **evitar que informações privilegiadas, às quais a autoridade teve acesso enquanto estava no exercício de suas funções, sejam utilizadas em atividades profissionais ou empresariais posteriores**.

Quando alguém ocupa um cargo público, tem acesso a dados e informações sigilosas ou de circulação restrita, que não estão disponíveis para o público em geral. São informações inerentes ao cargo e que, se usadas fora dele, poderiam favorecer interesses privados ou comprometer a imparcialidade e a lisura das instituições.

Por essa razão, após a exoneração, a autoridade precisa cumprir o **período de quatro meses sem exercer atividades que possam se beneficiar dessas informações**. Isso se aplica a **atividades empresariais, funções na iniciativa privada e até mesmo a cargos em outros órgãos que possam configurar conflito de interesses**.

Assim, a quarentena garante que não haja aproveitamento indevido de conhecimento obtido no exercício da função pública para benefício próprio ou de terceiros.

O decreto de 2002 estabeleceu essa regra e entrou em vigor imediatamente após sua publicação. Mais tarde, em 2013, foi editada a Lei 12.813, que passou a tratar especificamente do conflito de interesses, detalhando situações em que ele ocorre. Esse marco legal aprofundou as regras já previstas no decreto, mas o decreto 4.187 permanece como regulamento dos artigos 6º e 7º da Medida Provisória 2.225-45.

A Medida Provisória, que tratou de diversos assuntos, incluiu nesses artigos disposições sobre o impedimento de autoridades exercerem atividades ou prestarem serviços após a exoneração, além de prever a possibilidade de **remuneração compensatória durante a quarentena**.

Essa remuneração é **paga pela União** como forma de **compensar a impossibilidade de atuação profissional no período**. Assim, o decreto de 2002 não apenas definiu a duração e as condições da quarentena, mas também regulamentou as situações em que a União deve pagar a essas autoridades durante os quatro meses em que permanecem sem poder exercer atividades que possam gerar conflito de interesses.



Fique ligado!

DECRETO Nº 4.187/2002 E MP 2.225-45 (quarentena)

- **QUARENTENA:**

- 4 MESES;

- A partir da data de exoneração, a autoridade fica impossibilitada de realizar atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido.
- **OBJETIVO DA QUARENTENA:**
 - Evitar que as autoridades públicas, ao deixarem os cargos, usem informações privilegiadas em suas atividades profissionais ou empresariais.
- **OBRIGATORIEDADE DA QUARENTENA:**
 - Quando ficar configurada a existência de conflito de interesses.
- O Decreto nº 4.187/2002 regulmenta os arts. 6º e 7º da MP 2.225-45;
- **MP 2.225-45:**
 - Dispõe sobre o impedimento de autoridades exercerem atividades ou prestarem serviços após a exoneração do cargo que ocupavam e sobre a remuneração compensatória a elas devida pela União.

O decreto 4.187 de 2002 **aplica-se a autoridades de alta administração**, como **ministros de Estado, titulares de cargos de natureza especial e ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior nível 6, conhecidos como DAS-6.**

Além desses, a norma também se estende a **autoridades equivalentes**, como **membros do Conselho de Governo, do Conselho Monetário Nacional, da Câmara de Política Econômica, da Câmara de Comércio Exterior do Conselho de Governo, do Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior e do Comitê de Política Monetária do Banco Central.**

Essas autoridades lidam diretamente com informações estratégicas e privilegiadas, especialmente nas áreas de economia, finanças, comércio exterior e política monetária, informações que possuem grande repercussão econômica e que não são acessíveis ao público em geral.



Tome nota!

A QUEM SE APLICA O DECRETO?

- **Ministro de Estado**
- **Titulares de cargos de Natureza Especial**
- **Titulares de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores nível 6**
- **Autoridades equivalentes:**
 - Conselho de Governo
 - Câmara de Comércio Exterior do Conselho de Governo
 - Conselho Monetário Nacional
 - Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior
 - Câmara de Política Econômica
 - Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil.

Durante o período de quarentena, que corresponde a **quatro meses a partir da exoneração**, existem impedimentos específicos que devem ser respeitados.

O primeiro é a **proibição de exercer atividades ou prestar qualquer serviço no setor de atuação correspondente ao cargo anteriormente ocupado**. Isso significa que alguém que tenha atuado, por exemplo, no Conselho de Política Monetária do Banco Central não pode imediatamente, após a exoneração, assumir funções na iniciativa privada relacionadas diretamente a essa mesma área de atuação.

O segundo impedimento é **aceitar cargo de administrador ou conselheiro**, ou ainda **estabelecer vínculo profissional com pessoas físicas ou jurídicas com as quais tenha mantido relacionamento oficial, direto e relevante durante o exercício do cargo público**.

O terceiro é **patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica perante órgão ou entidade da administração pública federal com os quais também tenha tido relacionamento oficial, direto e relevante enquanto estava no cargo**.

Esses são os três impedimentos centrais estabelecidos pelo decreto. Além disso, o texto normativo prevê que **eventuais períodos de férias não gozadas também se somam ao tempo da quarentena**, ampliando o período em que a autoridade deve se manter afastada de atividades que possam configurar conflito de interesses.

A definição sobre a obrigatoriedade do cumprimento da quarentena em cada caso específico cabe à **Comissão de Ética Pública**, conhecida como **CEP**. Esse órgão é responsável por avaliar, no momento da exoneração, se a autoridade se enquadra em algum dos três tipos de impedimento previstos.

Caso a CEP entenda que não há enquadramento, a autoridade fica dispensada do cumprimento da quarentena e pode assumir novas funções profissionais imediatamente. Já quando há enquadramento em um dos casos, a quarentena se torna obrigatória, e a decisão da comissão é comunicada tanto ao órgão quanto à autoridade interessada.

Assim, o papel da Comissão de Ética Pública é essencial para garantir a aplicação justa da norma, definindo se a quarentena será exigida ou não em cada situação concreta.

IMPEDIMENTOS
Exercer atividades ou prestar qualquer serviço no setor de sua atuação
Aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenham mantido relacionamento oficial direto e relevante
Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica perante órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenham tido relacionamento oficial direto e relevante

Confira os Arts. 1º a 3º-A do Decreto nº 4.187/02:

Art. 1º Este Decreto regulamenta os arts. 6º e 7º da Medida Provisória no 2.225-45, de 4 de setembro de 2001, que dispõem sobre o impedimento de autoridades exercerem atividades ou prestarem serviços após a exoneração do cargo que ocupavam e sobre a remuneração compensatória a elas devida pela União.

Art. 2º Os titulares de cargos de Ministro de Estado, de Natureza Especial e do Grupo- Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e as autoridades equivalentes, que tenham tido acesso a informações que possam ter repercussão econômica, ficam impedidos de exercer atividades ou de prestar qualquer serviço no setor de sua atuação, por um período de quatro meses, contados da exoneração.

§ 1º As autoridades referidas no caput, e dentro do prazo nele estabelecido, estão ainda impedidas de:
(Redação dada pelo Decreto nº 4.405, de 3.10.2002)

I - aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenham mantido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração; e

II - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica perante órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenham tido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração.

§ 2º Incluem-se no período a que se refere o caput eventuais períodos de férias não gozadas.

Art. 3º Para fins deste Decreto, autoridades que tenham tido acesso a informações que possam ter repercussão econômica são exclusivamente os membros do Conselho de Governo, do Conselho Monetário Nacional, da Câmara de Política Econômica e da Câmara de Comércio Exterior do Conselho de Governo, do Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior e do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil.(Redação dada pelo Decreto nº 4.405, de 3.10.2002)

Art. 3º-A. Compete à Comissão de Ética Pública, criada pelo Decreto de 26 de maio de 1999, decidir, em cada caso, sobre a ocorrência dos impedimentos a que se refere o art. 2º e comunicar a sua decisão à autoridade interessada e ao órgão ao qual está ela vinculado.(Incluído pelo Decreto nº 4.405, de 3.10.2002)

Parágrafo único. As autoridades referidas no art. 3º devem comunicar, imediatamente, à Comissão de Ética Pública as atividades ou os serviços que pretendem exercer ou prestar no período estabelecido no caput do art. 2º.(Incluído pelo Decreto nº 4.405, de 3.10.2002)

O decreto também trata da **remuneração compensatória** devida às autoridades que precisam cumprir a quarentena. A questão central é como essas pessoas irão se sustentar durante os quatro meses em que não podem exercer nenhuma atividade que configure conflito de interesses.

O artigo 4º do decreto estabelece que, durante esse período, ministros de Estado, titulares de cargos de natureza especial, ocupantes de cargos DAS-6 e autoridades equivalentes permanecem vinculados ao órgão ou à autarquia em que atuavam e fazem jus a uma remuneração compensatória **equivalente ao valor do cargo que exerciam**.

As despesas dessa remuneração correm por conta do orçamento de custeio do respectivo órgão ou autarquia.

O texto prevê, contudo, uma **possibilidade de escolha para os servidores públicos federais**. Aqueles que ocupavam cargo efetivo antes de exercer a função de ministro, DAS-6 ou equivalente, **podem optar por retornar ao desempenho das funções do cargo de origem**.

Essa opção, entretanto, **só pode ser feita se não houver conflito de interesses** entre o cargo efetivo e o cargo em comissão ou de confiança que foi ocupado. Caso não exista conflito, o servidor retorna às suas funções normais e, nessa hipótese, não terá direito à remuneração compensatória.

Já se houver conflito de interesses, ele não poderá retomar imediatamente o cargo efetivo e, portanto, fará jus à remuneração compensatória durante os quatro meses da quarentena.

Essa regra é importante porque impede que informações privilegiadas obtidas em cargos de alta relevância sejam utilizadas em atividades que possam interferir em órgãos ou setores relacionados. Assim, a possibilidade de retorno imediato ao cargo efetivo só se aplica quando não há relação entre os assuntos tratados no cargo de origem e aqueles que estavam sob a responsabilidade da autoridade exonerada.

O decreto também estabelece procedimentos específicos para essa escolha. O parágrafo segundo do artigo 4º determina que, caso o servidor opte por retornar ao cargo efetivo, essa decisão deve ser **comunicada à unidade de pessoal do órgão ou da autarquia onde exercia a função de ministro ou o cargo em comissão**.

Já o parágrafo terceiro prevê que, caso o servidor não faça essa opção, **terá apenas o direito de receber a remuneração equivalente ao cargo de ministro ou ao cargo em comissão que ocupava no momento da exoneração**.

Dessa forma, o decreto garante tanto a proteção contra o uso indevido de informações estratégicas quanto a subsistência das autoridades durante o período de quarentena, criando um equilíbrio entre o interesse público e os direitos individuais dessas pessoas.

Confira o Art. 4º do Decreto nº 4.187/02:

Art. 4º Durante o período de impedimento, as autoridades referidas no art. 2º ficam vinculadas ao órgão ou à autarquia em que atuaram e somente fazem jus a remuneração compensatória equivalente à do cargo que ocupavam, cujas despesas correrão por conta dos respectivos orçamentos de custeio.

§ 1º O servidor público federal pode optar pelo retorno ao desempenho das funções de seu cargo efetivo nos casos em que não houver conflito de interesse, hipótese em que não faz jus à remuneração a que se refere o caput.

§ 2º A opção a que se refere o § 1º deve ser comunicada à unidade de pessoal do órgão ou da autarquia em que o servidor exerceu o cargo de Ministro de Estado ou o cargo em comissão.

§ 3º O servidor que não fizer a opção prevista no § 1º tem apenas o direito de receber a remuneração equivalente àquela que percebia à época em que exercia o cargo de Ministro de Estado ou o cargo em comissão.

O decreto também detalha outras situações envolvendo o cumprimento da quarentena. O artigo 5º trata do servidor público federal exonerado ou aposentado do seu cargo efetivo que tenha optado, conforme previsto no artigo 4º, por **retornar às funções de origem**.

Nesses casos, ele deve **comunicar essa decisão** ao órgão ou à autarquia em que exerceu o cargo de ministro de Estado ou cargo em comissão.

Mesmo retornando ao cargo efetivo, esse servidor **continua submetido ao impedimento de quatro meses** estabelecido no artigo 2º e, portanto, faz jus à remuneração compensatória prevista no artigo 4º pelo período que restar da quarentena, contado a partir da exoneração do cargo de ministro ou de confiança que ocupava.

O artigo 6º estabelece exceções importantes: as regras previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam a membros do Poder Legislativo em qualquer esfera da federação, nem a membros do Ministério Público da União ou dos Estados, tampouco a servidores públicos estaduais, distritais ou municipais.

Assim, o regime de quarentena e remuneração compensatória é **restrito às autoridades federais que já haviam sido definidas como destinatárias do decreto**, ou seja, ministros de Estado, titulares de cargos de natureza especial, ocupantes de DAS-6 e autoridades equivalentes que lidavam com informações estratégicas de grande impacto econômico e financeiro.

O artigo 7º, por sua vez, reforça que, **durante o período de impedimento, a autoridade não pode utilizar bens, serviços ou pessoal que estavam à sua disposição quando exercia o cargo**.

Essa regra decorre do fato de que, após a exoneração, a pessoa não detém mais poder decisório nem exerce funções que justifiquem a utilização da estrutura administrativa vinculada ao cargo anteriormente ocupado. Portanto, seria incompatível com a própria lógica da quarentena manter o acesso a esses recursos.

Confira os Arts. 5º a 7º do Decreto nº 4.187/02:

Art. 5º O servidor público federal exonerado ou aposentado de seu cargo efetivo após ter feito a opção prevista no § 1º do art. 4º:

I - deve comunicar tal fato ao órgão ou à autarquia em que exerceu o cargo de Ministro de Estado ou o cargo em comissão; e

II - fica submetido ao impedimento estabelecido no art. 2º e faz jus à remuneração compensatória prevista no art. 4º pelo período que restou dos quatro meses, contado da exoneração do cargo de Ministro de Estado ou do cargo em comissão.

Art. 6º O disposto nos arts. 4º e 5º não se aplica aos membros do Poder Legislativo de qualquer ente da Federação, nem aos membros do Ministério Público da União e dos Estados, e nem aos servidores públicos estaduais, distritais e municipais.

Art. 7º Durante o período de impedimento, a autoridade não pode utilizar os bens, os serviços e o pessoal que estavam à sua disposição quando ocupava o cargo de Ministro de Estado ou o cargo em comissão.

O decreto também prevê outras situações relevantes para a aplicação da quarentena. O artigo 8º esclarece que suas disposições não se aplicam apenas aos casos em que a exoneração ocorre por iniciativa de uma autoridade superior, como o presidente da República ou outra autoridade hierárquica.

Mesmo quando a exoneração é a pedido, ou seja, quando a própria autoridade decide deixar o cargo por motivos pessoais, **o regime do decreto continua valendo**. Para que isso aconteça, no entanto, é necessário que tenha havido o cumprimento de um **período mínimo de seis meses de exercício no cargo**.

Essa regra se aplica especialmente aos **membros do Conselho de Governo, do Conselho Monetário Nacional, da Câmara de Política Econômica, da Câmara de Comércio Exterior do Conselho de Governo, do Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior e do Comitê de Política Monetária do Banco Central**.

O artigo 9º trata de outra situação: caso a autoridade, durante o período de quarentena, seja nomeada novamente para um cargo de ministro ou para um cargo em comissão na administração pública federal, **todos os efeitos do impedimento deixam de valer**.

Isso significa que a quarentena é **encerrada imediatamente, cessando também o pagamento da remuneração compensatória** prevista no artigo 4º, já que a autoridade passa a receber a remuneração referente ao novo cargo assumido.

Por fim, o artigo 10 amplia a possibilidade de aplicação das regras do decreto às instituições financeiras públicas federais. Essas instituições podem estabelecer o impedimento e a remuneração compensatória para seus diretores, desde que respeitem as normas previstas no decreto 4.187.

Isso garante que diretores de instituições financeiras federais também possam ser submetidos ao regime de quarentena, mas sempre de acordo com os parâmetros já definidos, sem a criação de regras próprias desconectadas do texto legal.

Confira os Arts. 8º a 10º do Decreto nº 4.187/02:

Art. 8º O disposto neste Decreto aplica-se, também, aos casos de exoneração a pedido, desde que cumprido o interstício de seis meses no exercício dos cargos a que se refere o art. 3o.

Art. 9º A nomeação para cargo de Ministro de Estado ou cargo em comissão da Administração Pública federal faz cessar todos os efeitos do impedimento, inclusive o pagamento da remuneração compensatória a que se refere o art. 4º.

Art. 10. As instituições financeiras públicas federais poderão estabelecer o impedimento e a remuneração compensatória de que tratam os arts. 2o e 4o para os seus diretores, observado o disposto neste Decreto.

Resumo

1. Conceito de Quarentena

- Duração: 4 meses, contados a partir da exoneração.
- Objetivo: Evitar uso de informações privilegiadas em atividades profissionais ou empresariais posteriores.
- Abrangência: Proibição de exercer atividades incompatíveis com o cargo anteriormente ocupado.

2. Autoridades Abrangidas

- Ministros de Estado.
- Titulares de cargos de natureza especial.
- Titulares de cargos DAS-6.
- Autoridades equivalentes:
 - Conselho de Governo.
 - Conselho Monetário Nacional.
 - Câmara de Política Econômica.
 - Câmara de Comércio Exterior do Conselho de Governo.
 - Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior.
 - Comitê de Política Monetária do Banco Central.
- Motivo: Acesso a informações estratégicas de grande repercussão econômica e financeira.

3. Impedimentos Durante a Quarentena

- A autoridade fica proibida de:
 - Exercer atividades ou prestar serviços no setor de sua atuação.
 - Aceitar cargo de administrador, conselheiro ou vínculo profissional com pessoa física/jurídica com quem tenha tido relação oficial, direta e relevante.
 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física/jurídica perante órgão com o qual tenha tido relação oficial, direta e relevante.
 - Observação: Período de férias não gozadas soma-se ao tempo de quarentena.
 - Decisão sobre aplicação: Cabe à Comissão de Ética Pública (CEP).

4. Remuneração Compensatória

- Direito: Durante a quarentena, a autoridade faz jus à remuneração compensatória equivalente ao cargo ocupado.
- Custeio: Pelo orçamento do órgão ou autarquia em que atuava.

- Servidor público federal:
 - Pode optar por retornar ao cargo efetivo de origem (se não houver conflito de interesse).
 - Se optar por voltar, não recebe a remuneração compensatória.
 - Se houver conflito, deve cumprir a quarentena e receber a remuneração.
- Parágrafos:
 - A opção deve ser comunicada à unidade de pessoal.
 - Quem não optar retorna somente com direito à remuneração compensatória.

5. Situações Especiais

- Servidor federal exonerado/aposentado que opta por voltar ao cargo efetivo deve comunicar ao órgão e continua sujeito à quarentena, recebendo remuneração compensatória pelo período restante.
- Regras não se aplicam a:
 - Membros do Poder Legislativo.
 - Membros do Ministério Público.
 - Servidores estaduais, distritais ou municipais.
- Durante a quarentena, a autoridade não pode utilizar bens, serviços ou pessoal que estavam à sua disposição no cargo.

6. Outros Pontos

- Decreto também se aplica em casos de exoneração a pedido, desde que cumprido período mínimo de 6 meses no cargo.
- Nomeação para novo cargo de ministro ou em comissão durante a quarentena encerra imediatamente o impedimento e a remuneração compensatória.
- Instituições financeiras públicas federais podem aplicar impedimento e remuneração compensatória a seus diretores, desde que observem as regras do decreto.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
